

외환과생상품거래 리스크 관리기준

제1장 총칙

1. (목적) 이 기준은 「은행업감독업무시행세칙」 제41조에 따른 금융기관의 외환과생상품거래 위험관리기준을 정함을 목적으로 한다. 금융기관은 이 기준에 따라 내규를 자체적으로 설정하여 운영하여야 한다.
2. (범위) 이 기준은 금융기관의 기업투자자에 대한 외환과생상품 거래에 따른 거래상대방 리스크 관리를 주된 범위로 한다.
3. (용어의 정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - 가. ‘금융기관’은 「은행법」 제2조제1항제2호의 금융기관(제6조의 회사를 제외한다)을 의미한다.
 - 나. ‘자기자본’은 「외국환거래규정」 제2-9조제3항의 자기자본을 의미한다.
 - 다. ‘외환과생상품’은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제5조제3항, 「외국환거래규정」 제1-2조제11호 및 제20-2호의 외국통화를 기초자산으로 하는 장외과생상품으로서 통화선도(outright forward), 통화옵션, 외환스왑 및 통화스왑을 의미한다.<개정 2014.12.11.>
 - 라. ‘기업투자자’는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제5항의 전문투자자 중 동 법 제9조제5항제1호내지제2호, 동 법 시행령 제10조제2항 및 제3항(제3항제15호내지제17호를 제외한다)의 투자자를 제외한 투자자를 의미한다.
4. (외국금융기관의 국내지점에 대한 특례) 「은행법」 제58조의 외국금융기관의 국내지점은 이 기준 제3장 ‘비거주자와의 거래 등’의 적용을 배제한다.

제2장 외환과생상품 거래상대방 리스크 관리

5. (거래 실행)
 - 가. 금융기관은 기업투자자가 보유하고 있거나 보유할 예정인 자산·부채·계약 등 위험회피대상의 실재성을 확인한 후 기업투자자와의 외환과생상품 거래를 실행하여야 한다.
 - 나. 금융기관이 기업투자자에 대한 외환과생상품 거래 실행 여부 결정시 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.
 - 1) 외환과생상품의 종류 및 거래금액
 - 2) 기업투자자의 외환과생상품 투자목적

3) 기업투자자의 대차대조표, 손익계산서상 재무비율 등 재산상황

다. 금융기관은 아래에서 정하는 사항이 발생하는 경우 외환파생상품 거래의 해지요건에 해당될 수 있음을 기업투자자에게 사전고지하여야 한다.

- 1) 기업투자자가 금융기관의 제출 요청에도 불구하고 실재성 확인 및 기 실행중인 파생상품거래 정보 등을 제출하지 않는 경우
- 2) 기업투자자가 고의로 허위의 자료를 금융기관에 제출하는 경우
- 3) 기업투자자가 위험헤지비율 초과 사실을 인지하였음에도 불구하고 외환파생상품 거래를 실행중인 금융기관에 동 사실을 통보하지 않은 경우

6. (한도 설정)

가. 금융기관은 기업투자자와의 외환파생상품 거래시 위험헤지비율을 최대 125% 이내에서 운영하여야 한다.<개정 2025.6.25.>

나. ‘위험헤지비율’은 기업투자자가 보유하고 있거나 보유하려는 위험회피대상 자산·부채·계약 등에서 발생할 수 있는 금액(A) 대비 한도부여 기간중 당해 금융기관 또는 타 금융기관(수출보험공사의 환변동보험을 포함한다.)에서 체결한 신규 외환파생상품 거래액을 합산한 금액(B)의 비율(B/A)을 의미한다.<개정 2014.12.11.>

다. 금융기관은 기업투자자에 대한 위험헤지비율을 사전에 설정한 상한을 초과하여 운영할 필요가 있다고 판단되는 경우 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제16조 제1항의 위험관리위원회 또는 동법 시행령 제22조 제2항의 위험관리전담조직(외국금융기관의 국내지점은 이와 유사한 기능을 수행하는 외부 위원회)에 대하여 위험헤지비율 상향 근거 등을 개별 건별로 보고하여 승인을 득한 후 거래를 실행할 수 있다.<개정 2023.10.25.>

제3장 비거주자와의 거래 등

7. (비거주자와의 거래 등)

가. 비거주자와의 거래로서 외화로 표시되거나 결제되는 거래 중 트레이딩 거래 전체에 대하여 기초자산별 최대가격 변동 위험치(통화 및 금리 10%, 주식 등 기타 20%)를 적용한 손실희용한도를 전월말 현재 자기자본의 일정비율 이내로 관리하여야 한다.

나. 비거주자와의 거래로서 외화로 표시되거나 결제되는 거래 중 전월말 현재 자기자본의 5%를 초과하는 거래거래, 신용파생금융거래 및 비정형파생상품 거래는 「은행업감독규정」 제31조제1항의 리스크관리 위원회 또는 제2항의 리스크관리 전담조직의 승인을 득하여 취급하여야 한다.